

לה:

עין משפט
נר מצוה

בכל מערבין פרק שלישי עירובין

מסורת הש"ס

(א) מקוואות פ"ב מ"א,
(ב) [שם מ"ב:] א לקמן נה,
(ג) [פלה לו:] סוטה ל:,
(ד) [לקמן נה:] (ו) טהרות פ"ה
מ"ז דה דה, (ז) [שבת יג:],
(ח) [לקמן לו:] ט [דף לו:],
(ט) [בפ"א: כקרקע, (ו) ומכות
יא: (ז) וז"ל מ"ז מאיר מטהר
וכ"כ בספר נודע ביהודה
ח"א סוף סי' מה דף סט ע"ד
ע"ש] וז"ל בפ"א,
(ט) [במסכת פסח ט:],

הגהות הב"ח

(א) נ"ב משנתו כשהיה:

גליון הש"ס

נ"ב שחיה עליה שרץ כל
ביהש"ס י"א הכי בהא
ליבא ר"י. תמוה לו דלמאי
מקיש שיהי השרץ עליה כל
מקיש לוקי בשטניות
דכפל עליה בתוך ציה"ש
ואין ידעין הוה שפיל
עליה דליש' לומר חוקמי
אחזקה אלא דלא ידעין אס'
עמה לילה או יום. וזכא
שפיר אמר ר' יוסי דספק
עירוב כשר וז' יאיר עמי:

מוסף רש"י

שמעתי שמקדירין
בהרים. ואין כאלו
טופין חומן ומודדין דין
הקבץ למעט מלת מדורות
דכאמר בגמרא שמודין
אוחזין בחבל של ד' אמות
ומתחמין מניה את החבל
כנגד לבו והפליגין כנגד
מרגלותיו ומתמעט מדורות
של כל ד"א חצי קומת אדם
רקסו (נח). מפני שהן
של תורה. שמודין מן
המורה הלך לא משערין
בשר מדי אלא מודדין
הרים וגליות כקרקע חלקה
(לקמן נח).

רב ניסים גאון

אין מקדירין לא בעגלה
ערופה ולא בערי מקלט.
עגלה ערופה הוא שכתוב
ומדרו אל הערים אשר
סביבות החלל. וערי
מקלט הוא ששנינו בפרק
אלו הן הגולות כשם
שהעיר קולטת כן תחומה
קולט. והיו מקדירין
במדינת העיר הקרובה אל
החלל. ובתחום ערי מקלט
לא היו מקדירין מפני שהן
מן התורה. ושמה יוסיפו
על השיעור הקצוב להם.

להודיעך כחו דר' יוסי. דלע"ג דלזינו צעולם לא מיתסר: (להודיעך
כחו דר"מ. דלע"ג דישנה צעולם וי"ל העמידנה צדין השמשות על
חוקתה וקודם לכן טהורה היתה אפ"ה לא אמרינן חוקה לקולא:
צעומא חמורה. שניטמא צעומא חמורה מן המורה כגון כחצ

הטומאה: אצל טומאה קלה. דרבינן
היא ואילו טומאת דברי סופרים
לטמאות אדם כגון אכל חצי פרס
אכלין טמאין והבא ראשו ורובו כו'
מ"מ דבר הן צליאות השבת: ואפילו
טבל י"ל זו ספק כגון ספק טבל
בארבעים סאה שהיה מקוה לפנינו
ומנא חסר ואין לנו יודעין אס' בשעת
טבילה היה שלם ואס' חסר או לא:
וכן צ' מקוואות. שאנו קיאים צא'
מהן שלא היו צו' מ' סאה מעולם:
ספיקו טעור. וסתם משנה ר"מ:
ור' יוסי מטמא. ולקמן) מקשינן דרבי
יוסי אדר' יוסי: סחומין דאורייתא.
וספיקא דאורייתא לתומא: אס' אינו
יכול להצליעו. בפרק כ"ד מעבדין (לקמן
) היא היה מודד ורובה לסיים תחומין
העיר ולעשות שם סימן ותנן [שם] אין
מודדין אלא בחבל של ג' אמה והגיע
לגיא או לגדר משופע ויכול להצליעו
בחבל של ג' אמה מצליעו ואף על פי
ששפוע מרבה את הדרך ואס' היה
מודד שיפועו מכאן ועלייתו לעבר
השני ש צו' ק' או ר' אמות לא איכפת
לן הואיל ומשפטו אין שפתו אין יותר
מנ' אמה. ואס' אינו יכול להצליעו
בחבל של חמשים אמה: צו' אמה
רבי דוסתאי צר רבי ינאי משום ר"מ
שמעתי שמקדירין צהרים. לא מצליעו
בחבל ארוך יותר מנ' דהתנן אין
מודדין אלא בחבל של ג' אמה ולא
מודד כל מדרגו כמות שהוא בחבל
של חמשים קרקע"ק. חלקה דאיכא
חומרא טפי אלא מודדו בחבלים
קטנים של ארבע אמות ואחוזין צו' צ'
צ"י אדם צ"י ראשי החבל התחמין
נותן ראש החבל כנגד לבו והעליין
כנגד מרגלותיו ומשכרין בכל ארבע
אמות כשיעור חצי קומת אדם. ולשון
מקדירין כמו נוקדין דמשוה מלת אדם
כאילו הוא קצוץ בזקום מעמד רגלי
העליין ומנא לבו צמקוס שרגליו
עומדות עכשיו וכשנותן החבל עכשיו
כנגד מרגלותיו ה"ל כאילו נותן אותו
כנגד לבו צקרקע חלקה כדרך כל
המודדין: אין מקדירין בעגלה ערופה.

כשצא למדוד הערים שסביבות החלל לידע איזו היא קרובה מכולן
מודד את ההרים ואת הגליות כמות שהן ואף על פי שהמדרגות מרבה
את המדה ומרחיק את העיר: וכן בתחום ערי מקלט דקי"ל
כשם שהעיר קולטת כך תחומה קולט: שמעתי. ר' מאיר קאמר
ליה. ושמעתי איכא למימר שמעתי מרצוני ולדידיה לא ס"ל: נגע
באחד. באלס אחד: ר"מ מטהר. דאמר אוקמיה אחזק' ואתמול
חי היה. אלמא בספיקא דאורייתא ואיכא חזקה לקולא אילר"מ בחר
חזקה ומתני' נמי ניזיל בחר חזקה ומעיקרא כי אגהה התם טהורה
הוא: כל צין משמשות. מתחילתו ועד סופו דודאי איטמי צעור
יוס דמתחילת צין השמשות מערב שבת הוא: צהא לימא נר'. הא
ודאי מצעוד יוס איטמי ומתני' קמי מצעוד יוס אין עירוב עירוב
דברי הכל: אחס אומרת מצעוד יוס נר'. וזהא פליג ר' יוסי סבר
אוקי תרי לצהדי תרי ואוקי תרומה אחזקה קמייתא וזי אגהה
טהורה הוא רבי מאיר סבר כיון דאיכא כח דמפקע ליה
מחזקה בספיקא דאורייתא לא אולין בחר חזקה אצל צנוגע
באחד צליה דאין כח מוילתא מחזקתו מוקמין ליה כל הלילה בחזקתו וצתר שעת מוילתא לא אולין דאיכא למימר השתא הוא דמיית:
רצא

ספק לא טבא ואפילו טבא בו'. הך ספק ספיקא נקט משום רבותא
דסיפא דאפ"ה צעומא קלה טהור וריצ"א מפרש דאז או
קמי ואפילו טבל היינו או טבא מדפריך צתר הכי ארצנה ואימא
העמד מקוה על חזקה ואימא לא חסר והא לא שייך למיפך אספק
טבל או לא טבל אלא או או קמי
ופריך אספק טבל בארבעים סאה
ספק לא טבל:

(ספיקו טהור). ר"מ צהר"ר
אירי דמתני' צעומא
[טהרות פ"ו] ר"מ מטהר ספק טומאה
צהר"ר טהור: ב"ה הטמאות בשעת
מציאתן. מימה דנרש נה (ג) תנן צ"ש
אומר כל הנשים דין שעתן ואפילו
הלל וחכמים דמטמאין מעט לעת או
מפקידה לפקידה היינו דווקא לתרומה:
וקדשים או לקדש דווקא לחד לישא
אצל לחולין טהור לכ"ע ואמאי לא
אמרינן דכל הטמאות כשעת מציאתן
כי הכא ולא הוה לן לאוקמה אשה על
חזקה ועוד דהתם מטהרין לה
אפילו צרשות היחד דמנוחם התם
בשעתה קמייתא והכא מטמאין
אפילו צהר"ר דמנוחם צעומא
שהבאתי וכו' דהכא לא מוקמין
אחזקה משום דלא נצדק מצעוד יוס
אס' היה חי דקמיני ספיקא (ו) ומודים
חכמים לר"מ צהר"ר חי מצעור וכו'
דאשה נמי כיון דשכיחי צה דמים כאינה
צדקה דמיא כדאמרינן צנה (דף ד).
ואור"י דכל הטמאות כשעת מציאתן
לא הוי אלא לתרומה וקדשים כמו
מעט לעת צנדה ולפי זה לרי"י לישא
סוגיא דנהא ושם פ"י ושמאי נמי אית
ליה דכל הטמאות כשעת מציאתן
והא דמטהר מעט לעת אפילו לקדשים
היינו משום דחשיב אשה כצדקה אי
נמי משום צטול פריה וצדיה כדאמר
התם (דף ג). וא"מ ולר"מ דמטהר צהר"ר
מאי שנה דממעט לעת דמטמא אפילו
צהר"ר כדאמר צירושלמי וי"ל צהר"ר
דאיכא ריעומא מנופה החמירו טפי:
אמר ר' ירמיה משנתנו כשהיה
עליה בו'. וא"מ ומאי קושיא
דר"מ אדר' מאיר דמתני' הא דלא
אוקמה תרומה אחזקה לאו משום
דהשתא היא טמאה אלא משום דאיכא
חזקה אחרת כנגדה דמוקמין לגבירא
בחזקה שלא עירב ולקמן נמי דקאמר
היינו טעמא דרבי יוסי העמד טמא
על חזקה ואימא לא טבל צמתני'

נמי ינמא העמד אדם על חזקה תחום ציתו ואימא לא עירב ואי
הוא אמרינן דחזקה שלא עירב לא חשיב ליה הש"ס חזקה אמי שפיר
ומיהו רש"י פ"י לקמן העמד טמא על חזקה חזקה לחומרא איכא
ולקולא ליכא אצל צמתני' איכא חזקה לקולא דהעמד תרומה על
חזקה ואיכא נמי חזקה לחומרא דהעמד אדם על חזקה תחום
ציתו ואימא לא עירב וצדכנן אולין לקולא והכי נמי וי"ל דמיא
ליה לשנויי אפי' סבר ר"מ עירובי תחומין דרבינן דהשתא לא מצי
לשנויי הכי משום דמתני' איכא חזקה לחומרא דכיון דאיכא נמי
חזקה לקולא הוי מצי למימר דהוי עירוב דספיקא דרבינן לקולא
משום הכי מוקי מתני' צשי כתי עדים דלא שייך למימר דכיון
דאיכא כח דמפקי ליה מחזקה ורבה ורז יוסף אמו לפרושי דברי
רבי ירמיה: בהא רבי יוסי ספק עירוב בשר. הוה מצי
למיפך צהא לימא רבי מאיר ורבי יהודה הרי זה חמר גמל אלא
דעדיפא טפי פריך:

הכא

באחד צליה דאין כח מוילתא מחזקתו מוקמין ליה כל הלילה בחזקתו וצתר שעת מוילתא לא אולין דאיכא למימר השתא הוא דמיית:

עז א מ"י פ"י מהל'
מקואות הלכה ו' סנה'
עשין נמה טו"ע י"ד סי'
לא סעף עז:
עז ב מ"י פ"ח מהל'
אבות הטומאות
הלכה יד:

רבינו חננאל

ואקשינן וכו' ר' מאיר
דבר שהוא ספק מחמיר,
והתניא טמא שירד
לטבול ספק טבל ספק לא
טבל בו, עד ספיקו טהור
דברי ר' מאיר, ור' יוסי
מטמא. ופרקינן קסבר ר'
מאיר תחומין דאורייתא
שהן כגון טומאה חמורה
שספיקא טמא. ור' יוסי
אמר העיר אבטול משום
ה' וקנים על ספק
העירוב שהוא כשר. בזה
הספק בלבד מיקל אבל
בשאר ספיקות אפילו
בטומאה קלה, כגון
שאכל אוכלין טמאין
ושתה משקין טמאין כו'
ספיקו טמא. ואקשינן
תוב וסבר ר' מאיר
תחומין דאורייתא והתנן
אס' אינו יכול להבליעו
בו א"ר דוסתאי ב"ד
ינאי משום ר' מאיר
שמעתי שמקדירין בהרים.
פי' מקדירין חותכין כדותן
בפסחים ובמקדשין קודר
בקופין. קודרין נמי
בשבת גורדי את כל
האבות. ולא קרייה
במש' היא אלא (אומרין)
[אומרין] בידת כאלו
קודרין את התהרים. ואר
ס"ד דסבר ר' מאיר
תחומין דאורייתא היכי
מקדירין, והא אמר רבי
נחמן אמר רבה בר אבהו
אין מקדירין לא בערי
מקלט לתת להם מידת
מגרשיהם, ולא בעגלה
ערופה לראות איזו עיר
קרובה אל החלל, מפני
שהן של תורה. ופרקינן
לא קשיא הא מנחיתין
דאוקמנא בתחומין
דאורייתא דידן. והא
דקמי מקדירין דמשמע
תחומין לא דאורייתא
(דבריה) ודייקנן
מדקמי משום ר' מאיר
שמעתי מינה ר' מאיר
הוא דשמע מרבתי
ושמעינן. ורמינן תוב ר'
מאיר ספיקא דאורייתא
לחומרא סבירא ליה,
דקמי תרומה ונטמאת
ספק מבעוד יוס או
משחיבה אינו עירוב,
והתנן נגע באחד בלילה
ואינו יודע אם זה אס' מת
לשחר השכים ומצאו מת,
ר' מאיר מטהר וחכמים
טמאין שכל הטומאות
כשעת מציאתן. ופרקי
ירמיה משנתנו כשהיה
השרץ על התרומה כל
בין השמשות. ודחין
להא פירוקא אי כשהיה
השרץ על התרומה בין
השמשות בהא לימא ר'
יוסי ספק עירוב כשר.
ופריך רבה ורב יוסף
משנתנו בשתי כיתי
עדים אחת אומרת מבעוד
יוס נטמאת התרומה,
ואחת אומרת משחיבה.